

Nr. 68 Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister an alle Reichsminister und den Stellvertreter des Führers. 6. April 1937

R 43 II/1558a, Bl. 155–157 Umdruck

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes über die Erfindungen von Gefolgsmännern.

Ich übersende ergebenst den anliegenden 2. Entwurf eines Gesetzes über die Erfindungen von Gefolgsmännern¹ und lade zu einer Sitzung über diesen Entwurf auf

Mittwoch, den 28. April 1937, vormittags 10 Uhr

in mein Ministerium, V. Stock, Saal 5, ein.

Der 2. Entwurf enthält einige Abänderungen und Ergänzungen des Ihnen unter dem 25. Juni 1936 – III b 10231/36 – übersandten 1. Entwurfs². Der 1. Entwurf war zunächst in allgemeinen Ressortbesprechungen am 18. August, 1. September und 27. Oktober 1936 erörtert worden. Es ergaben sich dabei eine Reihe grundsätzlicher Änderungswünsche, die im Kreise der nächstbeteiligten Ressorts vorberaten werden sollten. Diese Beratungen haben am 3. und 17. November 1936 stattgefunden, ohne jedoch zu einer übereinstimmenden Auffassung zu führen. In Verfolg der Beratungen ist ein Zwischenentwurf aufgestellt worden, der die Grundlage des hier beigefügten 2. Entwurfs bildet. Der Herr Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister hat zu dem Zwischenentwurf mit Schreiben vom 29. Januar 1937 – IV 35322/36 – Stellung genommen, das Ihnen nachrichtlich zugegangen ist³. Abschrift der grundsätzlich zustimmenden Stellung[nahme] des Herrn Stellvertreters des Führers vom 15. Januar d. Js. füge ich zu Ihrer gefälligen Kenntnis bei⁴.

Bei den wesentlichen Abänderungen, die der anliegende Entwurf gegenüber dem 1. Entwurf vorsieht, sind für mich in der Hauptsache folgende Gesichtspunkte maßgebend gewesen, die bei den bisherigen Besprechungen auch erörtert worden sind.

In § 1⁵ würde es *eine Überspannung des Gedankens der Betriebsgemeinschaft* bedeuten, wenn aus ihm die Verpflichtung des Gefolgsmannes hergeleitet würde, kraft Gesetzes *alle* in das Arbeitsge-

¹ R 43 II/1558a, Bl. 158–161, auch in: R 22/629, Bl. 121–124; R 5101/23534, unfol. Vgl. KURZ, Arbeitnehmererfindungsrecht, S. 83 ff.

² ARH III, Nr. 107; dort auch zur Vorgeschichte und den einschlägigen Verhandlungen.

³ R 43 II/1558a, Bl. 149–154.

⁴ Ebd. Bl. 162 f.; R 22/629, Bl. 125 f.

⁵ Wortlaut von § 1 des Erstentw. s. ARH III, Nr. 107 Anm. 6. In der Neufassung lauteten Abs. 1 und 2 wie folgt: „(1) Hat ein Gefolgsmann (Angestellter, Arbeiter, Lehrling, Volontär) eine patentfähige Erfindung gemacht, die in das Arbeitsgebiet des Betriebes fällt, so ist er verpflichtet, sie dem Unternehmer zur Verfügung zu stellen, es sei denn, daß die Erfindung weder aus der dem Gefolgsmann im Betrieb obliegenden Tätigkeit heraus entstanden ist, noch maßgeblich auf betrieblichen Erfahrungen, Vorarbeiten oder sonstigen betrieblichen Anregungen beruht, noch in wesentlichem Umfang Mittel des Betriebes verwandt worden sind. Als Betriebe im Sinne des Gesetzes gelten auch Verwaltungen.

(2) Der Gefolgsmann ist verpflichtet, eine Erfindung, die in das Arbeitsgebiet des Betriebes fällt, alsbald dem Unternehmer schriftlich zu melden (Erfindungsmeldung). In der Meldung hat er die Aufgabe und ihre Lösung zu bezeichnen und unter Beifügung etwaiger Arbeitsaufzeichnungen das Zustandekommen der Erfindung kurz zu beschreiben, wobei die ihm vom Dienstvorsetzten erteilten Weisungen oder Richtlinien, die benutzten Hilfsmittel und Vorarbeiten des Betriebes, die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit anzugeben sind. Falls der Gefolgsmann die Erfindung als eine nach Abs. 1 freie Erfindung für sich in Anspruch nimmt, hat er dies zu begründen. Der Gefolgsmann ist auch dann zur Erfindungsmeldung verpflichtet, wenn Zweifel bestehen können, ob die Erfindung patentfähig ist.“

biet des Betriebes fallenden *Erfindungen* zur Verfügung zu stellen. Wenn man lediglich von dem Gedanken der Betriebsgemeinschaft ausginge, so würde insbesondere der Umfang der Verpflichtung des Gefolgsmannes zu sehr von der äußeren Organisation des Betriebes abhängig gemacht. So würde es bei größeren Werken mit mehreren räumlich und technisch selbständigen Werkstätten für den Umfang der Verpflichtung entscheidend sein, ob die Werkstätten zu einem einheitlichen Betrieb zusammengefaßt sind oder als selbständige Betriebe geführt werden. Würde z.B. ein Gefolgsmann, der etwa im Automobilbau in der Lackiererei beschäftigt ist, eine Erfindung auf dem Gebiete des Motorenbaues machen, so würde seine Verpflichtung, die Erfindung dem Unternehmer zur Verfügung zu stellen – falls man ausschließlich den Gesichtspunkt der Betriebsgemeinschaft ausschlaggebend sein ließe – davon abhängen, ob die Lackiererei mit dem Motorenbau zu einem Betrieb zusammengeschlossen wäre oder als selbständiger Betrieb geführt wird. Zur Vermeidung einer derartigen mehr zufälligen, in der Sache selbst nicht begründeten Abgrenzung der Verpflichtung des Gefolgsmannes wird es neben dem Gedanken der Betriebsgemeinschaft für die Regelung entscheidend sein müssen, ob die Erfindung *aus der Arbeit des Gefolgsmannes im Betriebe heraus entstanden oder sonst maßgeblich durch den Betrieb beeinflusst* ist.

Im übrigen wurde in den Besprechungen auch darauf aufmerksam gemacht, daß einer Verpflichtung des Gefolgsmannes, eine Erfindung allein im Hinblick auf die Betriebsgemeinschaft dem Unternehmer zur Verfügung zu stellen, auf der anderen Seite die Verpflichtung des Unternehmers gegenüberstehen müsse, die allein unter diesem Gesichtspunkt erhaltenen Werte auch wiederum nur im Interesse der Betriebsgemeinschaft zu verwenden. Dies aber würde eine erhebliche, praktisch nicht vertretbare Einschränkung der Verfügungsbefugnis des Unternehmers über die Erfindungen mit sich bringen. Aus diesen Erwägungen heraus ist auch die in dem 1. Entwurf enthaltene Vorschrift, daß die Erfindung dem Unternehmer „zur Förderung der Betriebszwecke“ zur Verfügung zu stellen ist, gestrichen worden.

Die Frage, ob es gerechtfertigt ist, die Verpflichtung des Gefolgsmannes auch auf solche *Erfindungen* auszudehnen, die *nicht mehr zum Arbeitsgebiet des Betriebs gehören*, in dem der Gefolgsmann beschäftigt ist – § 7 des 1. Entwurfs⁶, § 9 und 10 des neuen Entwurfs⁷ –, ist in den Besprechungen gleichfalls eingehend erörtert worden. Es ist dabei insbesondere darauf hingewiesen worden, daß eine solche Ausdehnung vom Gesichtspunkt der Betriebsgemeinschaft nicht mehr unmittelbar gedeckt werde, und auch daran erinnert worden, daß das vorliegende Gesetz doch in erster Linie die Aufgabe habe, den Schutz des Erfinders, nicht den des Unternehmers sicherzustellen. Es ist deshalb vorgeschlagen worden, die Ausdehnung auf die Fälle zu beschränken, in denen sich die Betriebe in der Hand des gleichen Unternehmers befinden. Um jedoch zu verhindern, daß wirtschaftlich und technisch verbundenen Betrieben erhebliche Nachteile für ihre Fortentwicklung aus einer solchen weiteren Einschränkung der Abgabepflicht erwachsen, habe ich geglaubt, von einer

⁶ Erstentw. § 7: „(1) Zwischen Unternehmer und Gefolgsmann kann vereinbart werden, daß dieser dem Unternehmer eine Erfindung auch dann zur Verfügung zu stellen hat, wenn sie in das Arbeitsgebiet eines Betriebes fällt, der wirtschaftlich und technisch mit dem Betriebe, dem der Gefolgsmann angehört, verbunden ist. In diesem Falle finden die Vorschriften dieses Gesetzes gleichfalls Anwendung.“

(2) Im übrigen können die Vorschriften dieses Gesetzes zu Ungunsten des Gefolgsmannes nicht abgedungen werden.“

⁷ Zweitentw. § 9: „Durch schriftliche Vereinbarung, Betriebsordnung oder Tarifordnung kann vorgesehen werden, daß der Gefolgsmann auch eine patentfähige Erfindung, die nach § 1 seiner freien Verfügung unterliegen würde, dem Unternehmer zur Verfügung zu stellen hat, wenn die Erfindung in das Arbeitsgebiet des Betriebes oder bestimmter mit dem Betrieb wirtschaftlich und technisch verbundener anderer Betriebe fällt. Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auch in diesem Fall Anwendung vorbehaltlich der sich aus dem § 10 ergebenden Änderung.“ Zweitentw. § 10 lautete: „(1) Kommt bei der Erfindung eines Gefolgsmannes, die in das Arbeitsgebiet eines bestimmten wirtschaftlich und technisch verbundenen anderen Betriebes fällt, eine Vereinbarung über Art und Höhe der Vergütung nicht zustande (§ 4), so kann der Gefolgsmann von dem Unternehmer verlangen, daß dieser ihm die Rechte überträgt, die er an der Erfindung und durch die Patentanmeldung erlangt hat. Der Anspruch besteht nicht, wenn nach den Umständen anzunehmen ist, daß die Erfindung maßgeblich auf betrieblichen Erfahrungen, Vorarbeiten oder sonstigen betrieblichen Anregungen der wirtschaftlich und technisch verbundenen Betriebe beruht.“

(2) Der Gefolgsmann hat sich auf Aufforderung des Unternehmers binnen eines Monats darüber zu erklären, ob er von dem Anspruch aus Abs. 1 Satz 1 Gebrauch macht. Erklärt sich der Gefolgsmann nicht, so erlischt der Anspruch.“

Abänderung der bisher vorgesehenen Regelung absehen zu müssen. Ich habe aber die Bedenken, die gegen die Regelung in dem früheren § 7 – jetzt § 9 – vorgebracht worden sind, insofern berücksichtigt, als in § 10 des neuen Entwurfs vorgesehen ist, daß der Gefolgsmann *die Rückübertragung der Erfindung von dem Unternehmer verlangen kann, falls es zu keiner Einigung über die Art und Höhe der Vergütung kommt*. Der Schutz des Gefolgsmannes dürfte damit genügend sichergestellt sein. Es erscheint jedoch gerechtfertigt, daß dem Gefolgsmann der Anspruch auf Rückübertragung dann versagt wird, wenn den Umständen nach anzunehmen ist, daß die Erfindung maßgeblich auf betrieblichen Erfahrungen, Vorarbeiten oder sonstigen betrieblichen Anregungen der wirtschaftlich und technisch verbundenen Betriebe beruht.

In § 2 des vorliegenden Entwurfs⁸ ist in Abweichung von dem früheren Entwurf⁹ vorgesehen, daß der Unternehmer *eine schriftliche Erklärung abgeben muß, wenn er die Erfindung in Anspruch nehmen will*. Ich glaube, daß es im Interesse des Gefolgsmannes erforderlich ist, daß der Unternehmer nicht nur durch sein Schweigen, sondern durch eine positive Erklärung zu erkennen gibt, ob er die Erfindung in Anspruch nehmen will oder nicht. Eine weitere Verlängerungsmöglichkeit für die Erklärungsfrist noch über die im Entwurf vorgesehenen sechs Monate hinaus, wie es im Schreiben des Herrn Reichs- und Preußischen Wirtschaftsministers vom 29. Januar 1937 – IV 35222/36 – vorgeschlagen wird¹⁰, halte ich nicht für angängig. Ich bin der Ansicht, daß in aller Regel in einer Frist von sechs Monaten auch bei komplizierten Erfindungen eine Entscheidung des Unternehmers getroffen werden kann, daß jedenfalls der Gefolgsmann ein berechtigtes Interesse hat, nach einem so langen Zeitraum Klarheit über das Schicksal seiner Erfindung zu bekommen.

Die Aufnahme der Vorschrift, daß *der Gefolgsmann bis zum Übergang der Erfindung auf den Unternehmer befugt ist, sie zum Patent anzumelden* – § 3 des neuen Entwurfs¹¹ – entspricht einer Anregung, die im Interesse der Wahrung der Priorität von seiten verschiedener Ressorts gegeben wurde. Den vom Herrn Reichs- und Preußischen Wirtschaftsminister in seinem Schreiben dargelegten Bedenken¹² glaube ich dadurch ausreichend Rechnung getragen zu haben, daß dem Unternehmer vor der Einreichung der Patentanmeldung Abschriften der Anmeldungsunterlagen vorzulegen sind und er Abänderungen oder Ergänzungen verlangen kann, soweit sie für den Schutz der Erfindung erforderlich sind.

⁸ Zweitentw. § 2: „(1) Will der Unternehmer eine Erfindung, die ihm nach § 1 Abs. 1 zur Verfügung zu stellen ist, in Anspruch nehmen, so hat er dies sobald wie möglich, regelmäßig aber innerhalb einer Frist von drei Monaten nach der Erfindungsmeldung dem Gefolgsmann schriftlich zu erklären. Der Unternehmer kann bis zum Ablauf der drei Monate durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Gefolgsmann die Frist bis zu sechs Monaten verlängern. In diesem Fall ist er jedoch auf Verlangen des Gefolgsmannes verpflichtet, die Erfindung nach Ablauf von drei Monaten für den Gefolgsmann zum Patent anzumelden. Nach erfolglosem Ablauf der Frist ist der Gefolgsmann berechtigt, über die Erfindung frei zu verfügen.“

(2) Erklärt der Unternehmer, daß er die Erfindung für sich in Anspruch nehme, so geht mit diesem Zeitpunkt das Recht an der Erfindung auf den Unternehmer über.

(3) Eine Erklärung des Unternehmers gegenüber den Gefolgsmännern, die die Erfindungsmeldung erstattet haben, gilt auch gegenüber anderen an der Erfindung beteiligten Gefolgsmännern.“

⁹ S. ARH III, Nr. 107 Anm. 10.

¹⁰ Der RWiM hatte hier (o. Anm. 3) argumentiert: „Da jedoch auch eine Frist von sechs Monaten nicht in allen Fällen, besonders nicht bei komplizierten Erfindungen ausreicht, um die Erfindung auf ihre Verwertbarkeit und ihre Patentfähigkeit hin zu prüfen, muß ich verlangen, daß die Verlängerung der Frist ohne jede Begrenzung der freien Vereinbarung zwischen dem Gefolgsmann und dem Unternehmer überlassen bleibt. Der Unternehmer hat mit dem Erfinder ein gleich großes Interesse daran, klare Verhältnisse zu schaffen. Deshalb ist auch die Gefahr einer willkürlichen Verzögerung der Entscheidung durch den Unternehmer tatsächlich nicht gegeben. Außerdem vermag ich nicht einzusehen, weshalb dem Erfinder, der dem Unternehmer in begründeten Einzelfällen entgegenkommen will, nicht das Recht zustehen soll, die Frist nach eigenem Ermessen zu verlängern, was er wegen der Unabdingbarkeit des Gesetzes nicht tun könnte.“

¹¹ Zweitentw. § 3 (1): „Der Gefolgsmann ist bis zum Übergang der Erfindung auf den Unternehmer befugt, sie zum Patent anzumelden. Er hat dem Unternehmer Abschrift der Anmeldungsunterlagen vor der Anmeldung einzureichen. Der Unternehmer ist berechtigt, eine Abänderung oder Ergänzung der Anmeldung zu verlangen, wenn diese für den Schutz der Erfindung nicht ausreicht. Ihm ist Kenntnis von dem Fortgang des Verfahrens sowie auf Verlangen Einsicht in den Schriftwechsel zu geben.“

¹² Der RWiM (o. Anm. 3) hatte angeführt, dem Erfinder fehlten in der Regel die prakt. Erfahrung und genügende patentrechtl. Kenntnisse; durch unsachgemäße Anmeldung der Erfindung könne nach Auslandsrecht die Priorität der dt. Ursprungsanmeldung verlorengehen und damit der Wirtschaft erheblicher Schaden erwachsen.

Von einer wesentlichen Abänderung des § 4 des Entwurfs¹³ in dem Sinne, daß die Klage auf Festsetzung der Höhe der Vergütung auf Verlangen des Gefolgsmannes durch den Unternehmer einzureichen ist, um dadurch den Gefolgsmann nicht in die mißliche Lage des Klägers zu bringen, habe ich abgesehen. Eine Veränderung in der Beweislast zugunsten des Gefolgsmannes würde dadurch nicht erreicht werden. Der Gefolgsmann hat in jedem Falle die für die Festsetzung der Vergütungshöhe maßgebenden Umstände zu beweisen. Die bei der Klageerhebung notwendige Einzahlung eines Kostenvorschusses kann gleichfalls nicht als ausschlaggebender Grund gegen die Erhebung der Klage durch den Gefolgsmann angeführt werden, da § 53 des Patentgesetzes¹⁴ eine Anpassung der Gerichtskosten an die Wirtschaftslage des Klägers vorsieht.

Von der von seiten des Herrn Stellvertreters des Führers angeregten Einführung einer Vorschlichtung der Streitfälle durch die DAF habe ich abgesehen, da die DAF ohnedies die Möglichkeit hat, in derartigen Streitigkeiten zwischen Unternehmer und Gefolgsmann zu vermitteln und die Einschaltung einer obligatorischen Vorschlichtung vielfach nur zu einer unerwünschten Verzögerung der Entscheidung führen würde¹⁵.

Im Auftrag
Stiehler

¹³ Entsprach inhaltlich dem § 3 des Erstentwurfs; s. ARH III, Nr. 107 Anm. 13.

¹⁴ Vom 5. 5. 1936 (RGBl. II S. 117). § 53 gab die Möglichkeit, im Patentstreitverfahren die gerichtl. und außergerichtl. Prozeßkosten nach einem Bruchteil des vollen Streitwerts zu bemessen; s. ARH III, Nr. 7, Begründung zu §§ 53, 54.

¹⁵ Zum Fortgang: Auch in der Ressortbesprechung vom 28. 4. 1937 wurde keine Einigung über den GesEntw. erzielt, v. a. weil das RWiM an dem umfassenden Recht des Unternehmers an den Erfindungen aus seinem Betrieb festhielt; s. Niederschrift in: R 43 II/1558a, Bl. 165–169. Eine neue, dritte Fassung des GesEntw. legte der RAM am 8. 5. 1937 vor; ebd. Bl. 164, 170–172. Parallel dazu entwarf der RVM einen Teil II des Gesetzes, der die Beamten, Soldaten und die Angehörigen des RAD einbezog und später vom RIM nahezu wörtlich übernommen wurde. Dieser am 7. 5. 1937 zunächst nur dem RIM zugeleitete Entwurf sah alternativ zur Übertragung des Rechtes an einer Erfindung an den Dienstherrn auch die Einräumung eines bloßen Nutzungsrechts vor und enthielt damit schon die Keimzelle der in den späteren Beratungen als Kompromiß gewählten Rechtskonstruktion der „beschränkten Inanspruchnahme“ einer Erfindung; Näheres s. KURZ S. 84 f.

Zitierhinweis

Nr. 68 Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister an alle Reichsminister und den Stellvertreter des Führers. 6. April 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d068>